

1515733-15.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515733-15.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515733-15.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2082908 - 73º D.P. JACANA, 2947/19/336 - 73º D.P. JACANA, 2082908 - 73º D.P. JACANA, 2947/19/336 - 73º D.P. JACANA, 2082908/2019 - 73º D.P. JACANA, 4270090 - 73º D.P. JACANA, 2947/19/336 - 73º D.P. JACANA, 2082908 - 73º D.P. JACANA, 2947/19/336 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

BRUNO JARILHO DA ROCHA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

BRUNO JARILHO DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 17 de março de 2019, por volta das 09h47, na Av. Tucuruvi, nº 469, Tucuruvi, São Paulo - SP, tentou obter, para si, mediante meio fraudulento, vantagem ilícita em prejuízo dos clientes do Banco do Brasil, induzindo-os em erro, sendo que o crime não se

consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia em 24 de outubro de 2019 (fls. 70), o réu foi citado pessoalmente (fls. 80) e apresentou resposta à acusação (fls. 84).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo a seguir o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes. Em alegações finais, o representante do Ministério Público Estadual reportou-se ao contido nos autos, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, requereu a elevação pelo mau antecedente e pela dupla reincidência, o reconhecimento da tentativa na fração mínima, a fixação do regime semiaberto sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, seja quanto à autoria, seja quanto à materialidade. Subsidiariamente, pugnou a manutenção das penas no mínimo legal, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os policiais militares relataram que foram acionados pelo COPOM a comparecerem no local dos fatos, onde funciona uma agência do Banco do Brasil, pois a empresa de monitoramento informou que dois indivíduos estariam em atitude suspeita no interior da agência, provavelmente, tentando aplicar um golpe em um casal de idosos. O COPOM forneceu as características físicas dos dois indivíduos, mas os depoentes delas não se recordavam. Pelo local, constataram que o citado casal de idosos já não se encontrava. Porém, havia dois indivíduos, cujas características correspondiam àquelas passadas pelo COPOM. Em revista pessoal, com o réu encontraram um comprovante de depósito e o policial Jefferson disse que ele também tinha um cartão danificado. Com o outro indivíduo havia outro comprovante de depósito. Não tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança. Inicialmente, o réu disse que ali estava apenas para fazer um depósito, referindo-se ao comprovante que com ele estava. Mas, após alguma conversa, ele acabou confirmando que havia instalado dispositivo nos caixas eletrônicos para retenção do cartão de clientes, bem como adesivos com números falsos de telefone, que lhe permitiram obter as senhas dos cartões. O policial André relatou que após a confissão do réu, verificaram os caixas e constataram a existência de um dispositivo tal qual como descrito pelo réu. Ele não informou como teria feito a instalação. Não o conheciam anteriormente. Nenhum representante do banco compareceu ao local.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Em que pese o sustentado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve ser acolhida.

A materialidade e a autoria são certas, devendo-se considerar, especialmente, o laudo pericial de fls. 135/144 e a prova oral colhida.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

O laudo de fls. 135/144 indicou que em um dos caixas havia sido afixada com fita dupla uma face na entrada do leitor de cartões, dispositivo artesanal rudimentar, constituído de moldura plástica e destinado a impedir que o cartão, uma vez inserido, possa ser retirado. As imagens de fls. 141/143 comprovam tal estrutura. Também houve a constatação acerca da existência de adesivo sobreposto ao original, que era apenas de identificação das bandeiras dos cartões, no qual havia uma informação sobre o número da central de relacionamento.

Portanto, as fraudes descritas na denúncia foram comprovadas durante a instrução e caracterizam o tipo penal imputado em relação ao réu, cujo dolo restou devidamente comprovado, tendo em conta que, inicialmente, o cartão do cliente do banco ficaria retido no caixa eletrônico e, então, verificando indicação da central de atendimento alternativa, entraria em contato, quando o réu buscaria conseguir suas informações para posterior utilização com o cartão para acessar a conta bancária para obter a vantagem ilícita.

Nota-se, ainda, que apesar de não constituir conduta ilícita, portava dois cartões bancários em nome de terceiros (Rosana Maria Zanell e Octávio Cisterna NT), não apresentando qualquer justificativa plausível para tanto, sendo relevante a anotar-se que a agência que consta do comprovante de depósito que ele tinha consigo (fls. 05) é diversa da agência onde os fatos ocorreram (fls. 02). Os policiais informaram que ao chegar no local, constataram que as características do réu correspondiam àquelas passadas pelo COPOM, sendo que, apesar da negativa inicial (que não se sustenta, porque, como visto, o comprovante que o réu tinha consigo era de agência diversa), acabou confessando, antes mesmo de encontrarem o dispositivo instalado na máquina, segundo André. A confissão, detalhada, repetiu-se perante a autoridade policial.

De rigor o reconhecimento da tentativa, porquanto não houve obtenção da vantagem ilícita de qualquer cliente do Banco do Brasil ante a pronta atuação do setor de segurança interna e dos policiais militares. Considerando-se o iter criminis percorrido, entendo que as penas devem ser reduzidas na metade, porquanto o réu se aproximou da consumação, eis que escolheu o local da prática delitiva, instalou o artefato em um dos caixas e colou os adesivos com as informações de central de atendimento alternativa, de maneira que faltava apenas o comparecimento e utilização destes caixas por um cliente.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvida quanto à existência do crime e a sua autoria, sendo de rigor a condenação do réu por infração ao artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, detentor de mau antecedente (Vara Única de Viradouro, autos 0003035-40.2014.8.26.0660, com fatos datados em 06/09/2014 e trânsito em julgado para a defesa e 25/05/2021 - fls. 172), motivo pelo qual suas penas serão elevadas em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Plenamente viável o reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, já que se refere a fato que ocorreu antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ).

Na segunda fase, ausentes atenuantes, trata-se de réu duplamente reincidente (13ª VC, autos 0002758-31.2016.8.26.0635, com trânsito em julgado para a defesa em 17/05/2016 – fls. 170/ 1ª Vara de Mairiporã, autos 0000257-16.2016.8.26.0535, com trânsito em julgado para a defesa 26/09/2016 – fls. 171), razão pela qual suas penas serão elevadas em 1/5, ficando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, as penas devem ser reduzidas pela causa de diminuição decorrente da tentativa, motivo pelo qual, como visto acima, as penas serão reduzidas em 1/2 em razão do iter criminis percorrido, tornando-se definitivas 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Em observância aos critérios do artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal o regime semiaberto, tendo em vista que se trata de indivíduo duplamente reincidente, como visto acima, devendo-se ter em conta que demonstra clara indiferença aos fins da pena, exigindo-se maior rigor, eis que diverso não se mostra suficiente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no art. 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o réu BRUNO JARILHO DA ROCHA, às penas de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade conforme abaixo disposto.

A despeito da reincidência, entende-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque as condenações anteriores referem-se a crimes de menor gravidade, que não envolvem emprego de violência ou grave ameaça. Assim, estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Tendo em vista que permaneceu em liberdade no presente feito e que compareceu no presente ato, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Assim, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 86.

Comunique-se a presente sentença à VEC.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA